

한국수자원공사 상임감사위원

통 보

제 목 준공업무 처리절차 미흡

소 관 부 서 ●●●●●사업단

조 치 부 서 ∞ ∞ ∞ ∞ 처, <<<<<처, ●●●●●사업단

내 용

1. 업무개요

●●●●●사업단은 용수수요가 급증하고 있는 ** 서북부지역 7개 시·군의 적기 용수공급을 위한 '▶▶댐계통(Ⅲ) 광역상수도사업(2차)사업'의 보상담당부서로 「토지 등의 취득 및 보상에 관한 규정(이하 "규정"이라 한다)」에 따라 토지 등의 보상업무를 수행하였다.

2. 관계 규정 및 판단기준

규정 제75조2항에 따라 보상담당부서의 장은 용지조서, 지적측량 성과도 등 준공인가에 필요한 서류를 작성하여 보상주관부서의 장에게 제출하면, 규정 제76조에 따라 보상주관부서의 장은 지적측량 성과와 용지조서와의 일치 여부 등을 검토한 후 공사주관부서의 장에게 송부하여야 한다.

또한 규정 제75조5항에 따라 보상담당부서의 장은 준공인가 서류 제출 전까지 토지조서 및 보상금 지급조서를 확인하고 토지정보시스템에 누락된 사항을 입력

하여야 한다. 준공 후에는 규정 제77조에 따라 준공인가 신청시 제출한 토지에 대한 지목변경 등의 지적정리 및 토지등기부 정리를 하여야 한다.

따라서 원활한 준공업무 처리를 위해서는 최초 사업인정고시 후 신규편입, 편입제외, 토지분할·합병, 면적 증·감 등의 사유가 발생한 경우에는 변동된 사항을 반영한 토지세목조서를 작성하여 최종 실시계획 변경 승인을 받아야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

‘▶▶댐계통(Ⅲ) 광역상수도사업(2차)사업’의 보상담당부서인 ●●●●●사업단은 토지의 분할 및 합병 등으로 인해 기존 고시내역과는 다른 토지지적의 변동사항이 발생하였음에도, 준공인가 신청(’23.6) 시 토지세목조서의 별도 작성 및 제출없이 실시계획변경 4회차 토지조서로 갈음하여 준공처리를 하였다. 또한 준공처리 시 토지조서 및 보상금 지급조서를 확인하고 토지정보시스템에 누락된 항목을 입력해야 한다는 사항을 준수하지 않았으며, 규정 75조에 따라 해당 사업의 보상주관부서인 《《《《처로 준공인가에 필요한 서류를 제출하여야 함에도 불구하고, 이를 이행하지 않았다.

그 결과 보상주관부서에서 준공인가 신청서류의 적정성 검토가 이루어지지 못하였으며, 실제 보상내역, 고시문의 토지조서, 토지정보시스템 상 데이터가 일치하지 않은 내역들이 다수 발생하였다. 또한 규정 제77조에 따른 준공 후 지적정리가 원활하게 이루어지지 않아, 공부지목 및 소유자 미변경, 등기부상사권설정 미해소 등 문제점이 발견되었다.

현행 규정 상에는 최종 준공인가 신청 시 용지조서의 작성기준 및 방법, 사업별로 상이한 지적측량 성과 등에 대하여 상세히 규정되어 있지 않다. 이는

보상업무의 중요성 및 준공업무 후의 원활한 지적정리 등을 고려해 보았을 때, 구체적인 기준 및 방법을 명확하게 보완하여 유사한 위반사례가 발생하지 않도록 방지할 필요가 있다.

관계부서 의견 및 검토결과 ∞ ∞ ∞ ∞ 처장과 ≪ ≪ ≪ ≪ 처장은 감사결과를 수용하며, 특별한 의견을 제시하지 않았다.

●●●●●사업단은 준공과 관련한 업무분장 사항 중 준공인가와 관련한 측량성과도 작성은 단지준공 시에만 포함되어야 하는 사항이고, 관리처분 계획과 관련한 협의 및 작성은 보상주관부서 또는 공사주관부서에서 해야 할 사항이라고 의견을 제시하였다. 그러나 준공인가 시 지적측량성과도의 제출은 한국수자원공사법 및 동법 시행령에 명시되어 있는 내용이며, 관리처분계획 역시 보상담당부서의 역할로 규정에 명시되어 있는 내용으로 동 주장은 합리적이지 않다.

조치할 사항

- ① ∞ ∞ ∞ ∞ 처장은 「토지 등의 취득 및 보상에 관한 규정」에 준공업무 처리에 관한 사항을 보완하시기 바랍니다. (통보)
- ② ≪ ≪ ≪ ≪ 처장은 보상주관부서로서 준공처리 업무를 철저히 관리하시기 바랍니다.(통보)
- ② ●●●●●사업단장은 지적정리 미완료 토지를 조속히 정리하고, 향후 유사한 사례가 재발하지 않도록 관련 업무를 철저히 하시기 바랍니다. (통보)